

1522419-03.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... já o haviam surpreendido em aparente tráfico de drogas, outras duas vezes, sem conseguir prendê-lo dada a fuga do agente, assertiva esta que foi está comprovada nos autos, pois o réu responde mesmo a outro processo por tráfico supostamente cometido três meses antes, em 21/06/2021, em trâmite junto à 24ª Vara local, por suposta venda de drogas na mesma rua - Rua Eureka, nº 10 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1522419-03.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522419-03.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2252278/2021 - DEL.SEC.4ª NORTE, 20278104 - DEL.SEC.4ª NORTE, 216/21/100 - DEL.SEC.4ª NORTE, 2252278 - DEL.SEC.4ª NORTE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLISTENES GOMES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

CLISTENES GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque, no dia 15 de setembro de 2021, por volta de 15h30, na Rua Eureka, nº 100, Vila Maria, nesta cidade e comarca, durante estado de calamidade pública, guardava, 05 (cinco) porções contendo maconha com peso líquido de 14.1g (quatorze gramas e um decigrama), 74 (setenta e quatro) eppendorfs contendo cocaína com peso líquido de 25g (vinte e cinco gramas) e 90 (noventa) eppendorfs contendo "crack" com peso líquido de 19.4 (dezenove gramas e quatro decigramas) substâncias

entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05/06; termo de depoimento às fls. 07/08; termo de interrogatório à fl. 09; boletim de ocorrência às fls. 11/14; auto de exibição e apreensão às fls. 15/16; laudo de constatação às fls. 17/20; laudo toxicológico às fls. 152/154.

O réu foi regularmente citado à fl. 128 e apresentou defesa prévia à fl. 101/106, sendo recebida a denúncia no dia 22 de novembro de 2021 (fl. 129).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado. Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), restando positiva a identificação como maconha, cocaína e crack, nos termos de constatação provisória (fls. 17/20) e do exame toxicológico (fls. 152/154).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou inconteste.

O réu foi preso em flagrante, por policiais civis, na posse de 05 porções de maconha, 74 eppendorfs de cocaína e 90 pedras de crack, além de um rádio transmissor e de R\$ 75,00.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais civis Cláudio e Leonardo, realizavam diligências para combater e coibir o tráfico de drogas na zona norte desta Capital, quando se deslocaram para a Comunidade conhecida por "CASINHAS", no bairro PARQUE NOVO MUNDO, onde há intenso comércio de entorpecentes.

Postaram-se em campana de observação, quando avistaram o réu, já conhecido da equipe policial porque havia sido preso no mesmo local, poucos meses antes.

Passaram a observá-lo e presenciaram uma cena típica de venda de drogas: um indivíduo se aproximou, o acusado pegou algo dentro de um carro ali abandonado, entregou ao sujeito e recebeu uma nota de dinheiro.

Ato contínuo, fizeram sua abordagem e apreenderam com ele um rádio comunicador HT, um aparelho celular e a quantia de R\$ 75,00, em notas trocadas. No interior do carro abandonado, encontraram uma bolsa, contendo 05 porções de maconha, 74 eppendorfs de cocaína, 90 pedras de crack e outro rádio comunicador HT, idêntico ao que foi encontrado em posse de CLISTENES.

Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio e, em juízo, o acusado negou a imputação, mas apresentou versão que não se sustenta. Alegou que estava num comércio nas proximidades, almoçando com o amigo Carlos Henrique, quando foi abordado e acusado injustamente por esses policiais. Confirmou que já havia sido preso, no mesmo local, pelos mesmos agentes públicos, pouco tempo antes. Declarou que na primeira oportunidade, estava mesmo traficando, mas que havia abandonado esta atividade desde então.

Sua versão restou isolada, não foi corroborada por nenhuma testemunha, sequer pelo amigo, ou algum funcionário do estabelecimento, onde declarou que almoçava no momento da abordagem, que poderiam confirmar o alibi alegado.

Por outro lado, os policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo as circunstâncias do flagrante, com todos os detalhes, especialmente no que se refere à efetiva entrega de entorpecente pelo réu a um usuário, momento antes de ser abordado.

Declararam, ainda, que já haviam efetuado a prisão em flagrante de CLISTENES em junho daquele ano e, depois disso, já o haviam surpreendido em aparente tráfico de drogas, outras duas vezes, sem conseguir prendê-lo dada a fuga do agente, assertiva esta que foi está comprovada nos autos, pois o réu responde mesmo a outro processo por tráfico supostamente cometido três meses antes, em 21/06/2021, em trâmite junto à 24ª Vara local, por suposta venda de drogas na mesma rua - Rua Eureka, nº 10 -

reforçando a narrativa dos policiais, de que o acusado já era conhecido da equipe, em decorrência de recente prisão pelo mesmo delito e evidenciando que não havia interrompido a atividade criminosa.

A mercancia das substâncias restou demonstrada também pela forma na qual as drogas estavam acondicionadas: três tipos diferentes de entorpecentes, embalados e divididos em porções, e como tem entendido majoritariamente a jurisprudência, se a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, certamente aponta indícios razoáveis de sua prática, os quais, somados a outros elementos colhidos nos autos, formam um conjunto probatório digno de imputar ao denunciado esta conduta criminosa.

Nesta ótica:

"Além disso, pela droga apreendida (...), pela forma que estava embalada (pinos), pela apreensão do dinheiro em notas trocadas, pelas atitudes do réu que levou a abordagem, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, claro está que o objetivo dele era a traficância. Evidente que, cada um destes elementos, isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo meliante". (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0081502-83.2015.8.26.0050, Rel. Des. Edison Brandão, j. em 12/09/2017, 4ª Câmara de Direito Criminal, p. em 23/09/2017).

"Acresça-se que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (quatorze eppendorfs com cocaína e uma porção do mesmo entorpecentes), bem como a localização do vultuoso material destinado ao embalo de tóxicos, reforçam o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0000146-63.2016.8.26.0557, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, j. em 21/09/2017, 9ª Câmara de Direito Criminal, p. em 22/09/2017).

Relevante tal informação, pois é comum que as substâncias entorpecentes sejam vendidas em pequenas quantidades e porções individualizadas, por valores recolhidos em trocados pelos traficantes.

Neste sentido, na posse do acusado foi encontrada a quantia de R\$ 75,00, em notas trocadas (fls. 15/16).

Corroborando esta conclusão, cito alguns julgados:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. No caso, o decreto preventivo ancorou-se, fundamentadamente, no disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, no desiderato de acautelar a ordem pública, considerando a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados em invólucros plásticos dentro de um tubo de PVC (110g de maconha e 83,28g de cocaína), além da elevada quantia em dinheiro em notas trocadas (R\$ 4.469,00) e a balança de precisão encontradas em poder do custodiado. 3. Admitida a segregação cautelar quando a diversidade e a quantidade de substâncias encontradas, aliadas à apreensão de dinheiro e apetrechos destinados ao fabrico de entorpecentes, evidenciam a necessidade de resguardar a ordem e a saúde públicas. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido." (STJ - RHC: 51424 MG 2014/0229982-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2015) - negrito aposto.

"HABEAS CORPUS Crime de tráfico de drogas Pedido de revogação da prisão preventiva Falta de fundamentação IMPOSSIBILIDADE Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentada suficientemente Garantia da ordem pública evidenciada pelas circunstâncias que envolvem o fato, notadamente a quantidade de droga apreendida (10 pedras de "crack" e 20 invólucros de cocaína) e a quantia de R\$114,00, em dinheiro trocado, tudo localizado com o paciente Presente indícios de autoria e materialidade - Dúvida que milita em favor da sociedade Presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada." (TJ-SP - HC: 664163320128260000 SP 0066416-33.2012.8.26.0000, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro. Data de Julgamento:

31/07/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/08/2012) -
negrito aposto.

Outro indicativo do tráfico é a posse pelo réu de dois rádios transmissores, comumente utilizado pelos traficantes para a comunicação entre si. Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, nada a considerar. Afasto a agravante da calamidade pública, por entender que não tem vínculo causal com a conduta imputada ao réu.

Na terceira fase, em que pese sua primariedade, entendo que CLISTENES não faz jus à aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. Foi preso no mesmo local, onde, há apenas três meses, havia sido flagrado no mesmo local na prática do mesmo delito, cuja autoria foi confirmada pelo acusado em seu interrogatório judicial colhido neste autos, apontando que se dedica a esta atividade criminosa.

Pelo mesmo motivo, nego a substituição da reprimenda corporal por penas alternativas e fixo regime semiaberto para cumprimento da pena.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CLISTENES GOMES DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e, também, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo.

Concedo, ao réu, o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com o réu (fls. 17/18) em favor da União, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD.

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG n.º 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 23 de março de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA